Libertad y Orden
República de Colombia

República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
- ANLA –
AUTO N° **003668**
(27 MAY. 2024)

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

La Coordinadora del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales adscrito a la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

En uso de las facultades legales establecidas en las Leyes 99 de 1993 y 1333 de 2009, así como de las conferidas por el Decreto - Ley 3573 de 2011 modificado por el Decreto 376 de 2020, y de las asignadas en las Resoluciones 2814 del 4 de diciembre de 2023[1] y 2829 del 5 de diciembre de 2023[2], y

CONSIDERANDO QUE

La Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger su diversidad e integridad (art. 79), planificando *"el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución"* además de *"prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".*

Asimismo, señala como obligación del Estado y de las personas, el proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8), los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95., num. 8) y determina (Art. 58) que *"la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica".*

La Ley 1333 de 2009, *"Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones",* determina la titularidad de la potestad sancionatoria ambiental en el Estado, a través de las autoridades ambientales de acuerdo con sus respectivas competencias, y define en su artículo 5 como infracción ambiental *"[…]*

[1] "Por la cual se crean los Grupos Internos de Trabajo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, se asignan sus funciones y se dictan otras disposiciones"
[2] Por la cual se designan Coordinadores de los Grupos Internos de Trabajo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, creados mediante Resolución No. 002814 de 2023, expedida por la ANLA"

toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil".

El Decreto Ley 3573 de 2011 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), asignando, entre otras, la competencia de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales, y de manera expresa, la función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

I. COMPETENCIA

La ANLA es competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, teniendo en cuenta que es la autoridad facultada para otorgar y efectuar seguimiento al instrumento ambiental del presente proyecto.

Dicha facultad le fue transferida del MADS, de acuerdo con la desconcentración administrativa prevista en los numerales 1°, 2° y 7° del artículo tercero del Decreto 3573 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, siendo, por ende, competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental que pueda derivarse de los hechos sucedidos en ejecución de este proyecto.

En relación con el procedimiento ambiental sancionatorio, la Resolución No. 2814 del 4 de diciembre de 2023, emanada de la Dirección General de la ANLA, asignó como funciones al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales las siguientes: "*3. Adelantar oportunamente las indagaciones preliminares, investigaciones y/o actuaciones sancionatorias en contra de las personas naturales o jurídicas […]*"; y "*4. Proyectar, revisar y suscribir con oportunidad los actos administrativos de impulso y preparatorios, comunicaciones y oficios propios de la actuación preliminar, investigativa y sancionatoria, los de reconocimiento de terceros intervinientes de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1333 de 2009, así como resolver recursos de reposición contra los autos que niegan pruebas y, las demás actividades administrativas que deban surtirse con ocasión del ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental*".

II. ANTECEDENTES RELEVANTES Y ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

2.1. Mediante Resolución No. 1973 del 01 de octubre de 2019, la ANLA otorgó Licencia Ambiental Globa a la sociedad OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC., para el desarrollo del proyecto *"Campo de Producción Cosecha",* localizado en jurisdicción del municipio de Arauquita (Arauca).

2.2. Por medio de Resolución No. 513 del 18 de marzo de 2021, la ANLA aceptó el cambio de razón social de la sociedad OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC., por el de SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC., de acuerdo a la documentación allegada por la investigada, a través de documento con radicado No. 2021017139-1-000 del 3 de febrero de 2021.

2.3. A través del Auto No. 8045 del 27 de septiembre de 2021, la ANLA efectuó seguimiento y control ambiental al proyecto *"Campo de Producción Cosecha",* con base en los Conceptos Técnicos Nos. 5451 del 8 de septiembre de 2021 y 5579 del 14 de septiembre de 2021.

2.4. En Acta No. 817 del 17 de noviembre de 2022, la ANLA consignó la reunión de seguimiento y control ambiental realizada con base en el Concepto Técnico No. 6679 del 31 de octubre de 2022, con el fin de establecer el estado de cumplimiento de las obligaciones derivadas del proyecto *"Campo de Producción Cosecha".*

2.5. Mediante Resolución No. 166 del 6 de febrero de 2023, la ANLA aceptó como parte la base de liquidación parcial a costo histórico de la inversión forzosa de no menos del 1%, la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($395.994.731 M/CTE), liquidada sobre la base de liquidación que asciende a la suma de TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($39.599.473.097 M/CTE), para la locación *"Campo de Producción Cosecha",* del periodo 2021.

2.6. En Acta No. 1006 del 26 de diciembre de 2023, la ANLA consignó la reunión de seguimiento y control realizada con fundamento en el Concepto Técnico No. 9274 del 26 de diciembre de 2023, con el fin de establecer el estado de cumplimiento de las obligaciones del proyecto *"Campo de Producción Cosecha".*

2.7. El Grupo Interno Norte Orinoquía de la ANLA emitió el Concepto Técnico No. 8629 del 6 de diciembre de 2023, en el cual se recomendó ordenar la apertura de un procedimiento sancionatorio ambiental, en contra de la sociedad SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC., con el fin de investigar la ocurrencia de hechos u omisiones que presuntamente constituyen infracciones ambientales al

tenor de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia con lo señalado en el artículo 18 de la misma normatividad, el cual será tenido en cuenta en el presente acto administrativo.

III. CASO CONCRETO

En este punto, esta Autoridad enunciará los hechos por los cuales se ordenará el inicio de la presente actuación sancionatoria de conformidad con el postulado del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, en contra de la sociedad SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC., con NIT 860.053.930-2, y con fundamento en el Concepto Técnico No. 8629 del 6 de diciembre de 2023, de la siguiente manera:

El Concepto Técnico No. 8629 del 6 de diciembre de 2023, en el cual se encuentra la valoración del expediente LAV0069-00-2018, realizada con el fin de establecer la procedencia técnica de iniciar una investigación sancionatoria ambiental, en contra de la sociedad SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC., recomendó ordenar la apertura de un procedimiento sancionatorio por los siguientes hechos:

- Por no presentar la actualización de la liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1% de los valores no ejecutados de las vigencias 2020 y 2021, conforme a lo dispuesto en el artículo 321 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, para el proyecto *"Campo de producción Cosecha"*.

- Por no presentar el certificado firmado por contador público o revisor fiscal, en el cual se informará la realización o no de nuevas actividades que debieran ser adicionadas al valor de la base de liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1%, correspondiente al año 2020, conforme a lo establecido en los parágrafos primero y tercero del artículo 321 de la Ley 1955 del 25 de mayo del 2019, para el proyecto *"Campo de Producción Cosecha".*

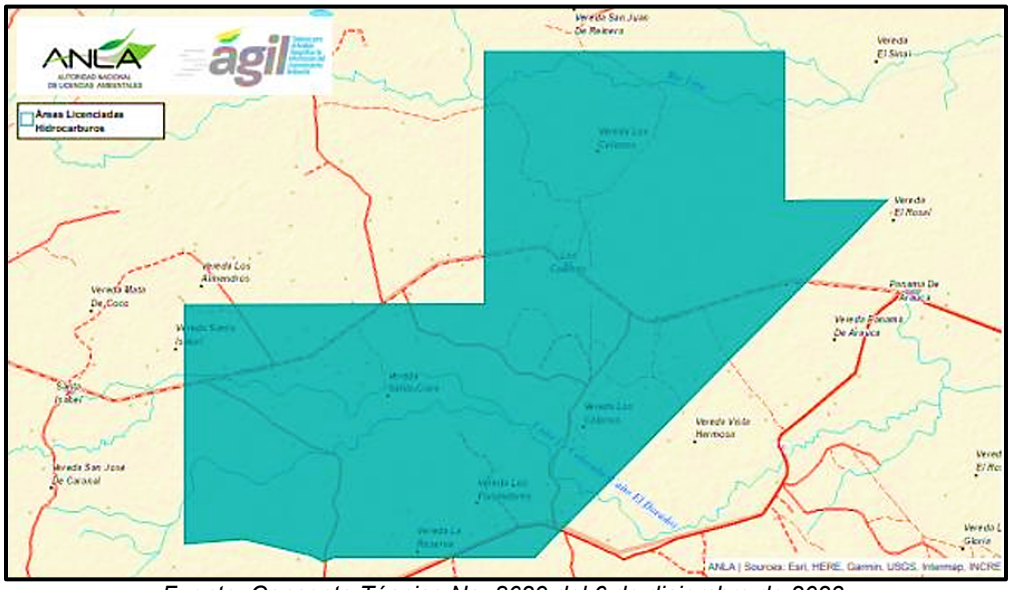
Ahora bien, esta Autoridad expondrá las razones de orden fáctico y jurídico que dan lugar a la apertura del procedimiento sancionatorio ambiental, respecto de los hechos señalados, así:

A modo de contexto, mediante Resolución No. 1973 del 01 de octubre de 2019, la ANLA otorgó Licencia Ambiental Global a la sociedad OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC., para el proyecto *"Campo de Producción Cosecha",* quien, más adelante, cambió su razón social por el de SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC., siendo aceptado dicho cambio por la ANLA, a través de Resolución No. 513 del 18 de marzo de 2021.

El proyecto *"Campo de Producción Cosecha"* se encuentra ubicado en el municipio de Arauquita (Arauca), bajo la influencia de dieciséis (16) veredas, en jurisdicción de la

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (CORPORINOQUIA), en el área que se observa en la siguiente imagen:



Fuente: Concepto Técnico No. 8629 del 6 de diciembre de 2023.

De acuerdo a la ubicación del proyecto *"Campo de Producción Cosecha"* y con el marco normativo impuesto por el Decreto 2099 de 2016, la inversión forzosa de no menos del 1% debe realizarse en la subzona hidrográfica del río Ele, según lo establecido en la Resolución No. 1973 del 01 de octubre de 2019, y con las líneas de inversión y los proyectos y/o programas aprobados en el Plan de inversión forzosa de no menos del 1%, incluyendo el estado actual de las líneas de inversión y los montos aprobados de ejecución, que se observan en la siguiente tabla:

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN FORZOSA DE NO MENOS DEL 1% DEL PROYECTO				
LÍNEAS DE INVERSIÓN				
LÍNEAS DE INVERSIÓN	**PROYECTOS/ PROGRAMAS**	**ÁREAS/ BENEFICIARIOS**	**ESTADO**	**MONTOS APROBADOS**
DECRETO 2099 DEL 2016				
Acciones de protección, conservación y preservación a través de restauración ecológica, rehabilitación y recuperación, dentro de las cuales se puede incluir el desarrollo de proyectos de uso	No se ha especificado	No se ha especificado	Pendiente de ejecución	N/A

sostenible. En esta línea de inversión se podrá dar prioridad a áreas degradadas por actividades ilícitas				
Acciones de vigilancia del recurso hídrico a través de la instrumentación y monitoreo de variables climatológicas e hidrológicas con estaciones hidrometereológicas y/o con radares, según la tecnología que defina el IDEAM	No se ha especificado	No se ha especificado	Pendiente de ejecución	N/A
Acciones complementarias, mediante la adquisición de predios y/o mejoras en áreas o ecosistemas de interés estratégico para la conservación de los recursos naturales, así como en áreas protegidas que hagan parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP.	No se ha especificado	No se ha especificado	Pendiente de ejecución	N/A

Teniendo en cuenta el parágrafo primero del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, la inversión forzosa de no menos del 1% deberá destinarse cuando cualquier proyecto que requiera licencia ambiental, involucre el uso de agua, tomada directamente de fuentes naturales, así:

> *"PARÁGRAFO 1.* ***Todo proyecto que requiera licencia ambiental y que involucre en su ejecución el uso del agua, tomada directamente de fuentes naturales, bien sea para consumo humano, recreación, riego o cualquier otra actividad, deberá destinar no menos del 1% del total de la inversión para la recuperación, preservación, conservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica.*** *El beneficiario de la licencia ambiental deberá invertir estos recursos en las obras y acciones de recuperación, preservación y conservación de la respectiva cuenca hidrográfica, de acuerdo con la reglamentación vigente en la materia".* (Resaltado propio).

Dentro del proyecto *"Campo de Producción Cosecha"* se autorizó a la sociedad OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC., hoy SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC.,

la concesión de aguas superficiales en dos puntos de captación sobre el caño La Colorada, y de aguas subterráneas en un solo pozo por plataforma y facilidades de producción, de acuerdo a lo establecido en el numeral primero y el numeral segundo del artículo décimo segundo de la Resolución No. 1973 del 01 de octubre de 2019, que establecen:

"ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. La Licencia Ambiental contenida en el presente acto administrativo, lleva implícito el uso, aprovechamiento y/o manejo de los recursos naturales renovables necesarios para el desarrollo de las actividades de explotación del proyecto "Campo de Producción Cosecha", de acuerdo con las condiciones, especificaciones y obligaciones que se exponen a continuación:

1. Concesión de aguas superficiales

Otorgar a la sociedad OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC., permiso de concesión de aguas superficiales en dos puntos de captación sobre el Caño La Colorada en un caudal de 6 l/s en cada punto, sin exceder un caudal máximo de 12 l/s, en una franja de movilidad de 60 m, 30 m aguas arriba y 30 m aguas abajo de cada punto autorizado en la ubicación y condiciones contenidas en la siguiente tabla:

ANLA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	ANEXO CONCEPTO TÉCNICO EVALUACIÓN - SIRH								Versión: 1 Última Actualización: 26/06/2016	
IDENTIFICADOR DE LA CAPTACIÓN	COORDENADAS			CAUDAL CONCEDIDO (l/s)	PERÍODO AUTORIZADO				USO	
	SISTEMA DE REFERENCIA	ESTE	NORTE		TÉRMINO DE LA CONCESIÓN (Años)	ESTACIONALIDAD	RÉGIMEN DE APROVECHAMIENTO	RÉGIMEN DE CAPTACIÓN (Agua subterránea horas/día)	CAUDAL DOMÉSTICO (l/s)	CAUDAL NO DOMÉSTICO (l/s)
Punto 1	Magna orígen Este	980992,95	1242974,84	6	Duración Proyecto	Invierno	Continuo	0	0.8	5.2
Punto 2	Magna orígen Este	971950,87	1243147,40	6	Duración Proyecto	Invierno	Continuo	0	0.8	5.2

[…]

2. Concesión de aguas subterráneas.

Se autoriza a la sociedad OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC la concesión de agua subterránea en un solo pozo por plataforma y facilidades de producción sin exceder un caudal de 16 l/s durante 12 horas continuas en los niveles saturados encontrados a una profundidad mayor de 35 m y que no presenten interferencia con las captaciones de la comunidad".

Asimismo, el Congreso de la República promulgó la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, *"Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad",* el cual tiene por objetivo *"[…] sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030",* en cuyo artículo 321 se

establece que todos los titulares de licencias ambientales que tengan inversiones del 1% pendientes a la fecha de promulgación de dicha ley, podrían acogerse al porcentaje de incremento del valor de la base de liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1%, y prevé las siguientes especificaciones:

"ARTÍCULO 321. ACTUALIZACIÓN DEL VALOR DE LA INVERSIÓN DE NO MENOS DEL 1%, DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES (ANLA). Todos aquellos titulares de una licencia ambiental que tengan inversiones pendientes a la fecha de promulgación de la presente ley, relativas a la inversión forzosa de no menos del 1% de que trata el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, podrán acogerse al porcentaje de incremento del valor de la base de liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1%, según el año de inicio de actividades autorizadas en la licencia ambiental, de acuerdo con lo señalado en la siguiente tabla:

Año de inicio de actividades autorizadas en la Licencia Ambiental	***Porcentaje de incremento del valor de la base de liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1%***
1993 – 2000	*45%*
2001 – 2006	*35%*
2007 – 2018	*10%*

Las inversiones ejecutadas o que estén en proceso de ejecución en el marco de un plan de inversión del 1% aprobado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), no serán tenidas en cuenta para efectos del cálculo de la actualización del valor de la base de liquidación de la inversión del 1%.

Para acogerse deberán presentar la solicitud dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, junto con: a) el certificado que soporta el cálculo de la base de liquidación; b) el plan de inversión con la base actualizada aplicando el porcentaje de incremento definido en la tabla anterior; c) la proyección financiera para la ejecución del plan de inversión y d) el cronograma del plan de inversión del 1% con inicio de ejecución no superior a los seis (6) meses siguientes de la aprobación de la solicitud de acogimiento.

En caso de no ejecutar las inversiones de acuerdo con el cronograma, por un tiempo superior a un año fiscal, deberán actualizar los valores no ejecutados, de acuerdo con la fórmula señalada en el parágrafo 1 del presente artículo.

Para los que se acojan o no al presente artículo y los nuevos titulares de licencia, la liquidación de la inversión se realizará de conformidad con los siguientes ítems: a) adquisición de terrenos e inmuebles, b) obras civiles, c) adquisición y alquiler de maquinaria y equipo utilizado en las obras civiles y d) constitución de servidumbres. Los costos y gastos, incluidos los capitalizados en el activo, a que se refieren los literales anteriores, corresponden a los realizados en las etapas previas a la producción de proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento ambiental o aquellas modificaciones de proyectos, obras o actividades que tengan como instrumento de

control un plan de manejo ambiental, siempre y cuando dicha modificación cumpla con las condiciones establecidas en la reglamentación vigente.

PARÁGRAFO 1o. Para aquellos que no se acojan al presente artículo, deberán presentar la actualización de la base de inversión del 1% de los valores no ejecutados, dentro de los siete (7) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, junto con: a) el certificado que soporta la actualización del cálculo de la base de liquidación, b) el plan de inversión con la base actualizada aplicando la fórmula del presente parágrafo, c) la proyección financiera para la ejecución del plan de inversión y d) el cronograma del plan de inversión del 1% con inicio de ejecución no superior a los seis (6) meses siguientes de la aprobación del plan de inversión actualizado. El incremento de la actualización de la base de liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1%, será calculado así:

*VBL = VIRa *(IPC actual/ IPC inicial), donde,*

VBL (Valor de la base de liquidación): es el valor en pesos (COP) de la base de liquidación de la inversión forzosa del 1% certificado de acuerdo con lo señalado en el parágrafo 3 del presente artículo, actualizada al mes de diciembre del año anterior a la fecha de presentación de la actualización.

VIRa (Valor de la Inversión realizada para cada año): es el valor en pesos (COP) correspondiente a las inversiones realizadas del proyecto para cada año, durante su ejecución.

IPC actual: corresponde al último valor del IPC a diciembre del año anterior reportado por el DAÑE, en índice - serie de empalme, con respecto a la fecha de presentación del plan de inversiones actualizado ante la ANLA.

IPC inicial: corresponde al valor del IPC reportado por el DANE, en índice - serie de empalme, para el año en el que se ejecutó la inversión o actividad del proyecto, tomando el que corresponda al mes de diciembre.

El valor total de la base actualizada de liquidación de la Inversión de no menos del 1% será la sumatoria de los VBL de cada año. Las inversiones ejecutadas o que estén en proceso de ejecución en el marco de un plan de inversión del 1% aprobado por la ANLA, no serán tenidas en cuenta para efectos del cálculo de la actualización del valor de la base de liquidación de la inversión del 1%. La actualización del valor de la base de liquidación del 1% deberá ser realizada con corte a 31 de diciembre de cada año fiscal y deberá ser presentada a más tardar a 31 de marzo del año siguiente.

PARÁGRAFO 2o. Para los titulares de licencias ambientales expedidas a partir del primero de enero de 2019, que no ejecuten las inversiones obligatorias del 1% en los años definidos en el cronograma del plan de inversiones aprobado por la ANLA, deberán actualizar los valores no ejecutados, de acuerdo con la fórmula señalada en el parágrafo 1 del presente artículo.

PARÁGRAFO 3o. El certificado de la base de liquidación será suscrito por el revisor fiscal o contador público, según el caso, o mediante documento equivalente firmado por el representante legal de la empresa, cuyo contenido se presumirá veraz en virtud del principio constitucional de buena fe, sin perjuicio de la posibilidad de ejercer las acciones legales procedentes en caso de falta de veracidad de la información".

Con la entrada en vigencia de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, *"Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad",* la sociedad SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC. debe tener en cuenta lo allí establecido para efectos de la liquidación de esta obligación, realizando la actualización del valor de la base de liquidación del 1%, con corte a 31 de diciembre de cada año fiscal, y a más tardar a 31 de marzo del año siguiente, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo primero del artículo 321 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019.

Ahora bien, esta Autoridad expondrá los hechos por los cuales se ordenará la apertura del procedimiento sancionatorio ambiental, en contra de la sociedad SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC., así:

3.1. Sobre la no presentación de la actualización de la liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1% de los valores no ejecutados de las vigencias de 2020 y 2021, conforme a lo dispuesto en el artículo 321 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019:

La sociedad SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC., como titular del proyecto *"Campo de Producción Cosecha",* autorizado por medio de Resolución No. 1973 del 01 de octubre de 2019, debía presentar la actualización de la liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1% de los valores no ejecutados por dicho concepto, correspondientes a las vigencias de 2020 y 2021, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo primero del artículo 321 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, *"Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad",* que establece:

"ARTÍCULO 321. ACTUALIZACIÓN DEL VALOR DE LA INVERSIÓN DE NO MENOS DEL 1%, DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES (ANLA). Todos aquellos titulares de una licencia ambiental que tengan inversiones pendientes a la fecha de promulgación de la presente ley, relativas a la inversión forzosa de no menos del 1% de que trata el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, podrán acogerse al porcentaje de incremento del valor de la base de liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1%, según el año de inicio de actividades autorizadas en la licencia ambiental, de acuerdo con lo señalado en la siguiente tabla:

[…]

PARÁGRAFO 1. Para aquellos que no se acojan al presente artículo, deberán presentar la actualización de la base de inversión del 1% de los valores no ejecutados, dentro de los siete (7) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, junto con: a) el certificado que soporta la actualización del cálculo de la base de liquidación, b) el plan de inversión con la base actualizada aplicando la fórmula del presente parágrafo, c) la proyección financiera para la ejecución del plan de inversión y d) el cronograma del plan de inversión del 1% con inicio de ejecución no superior a los seis (6) meses siguientes de la aprobación del plan de inversión actualizado. El incremento de la actualización de la base de liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1%, será calculado así:

*VBL = VIRa *(IPC actual/ IPC inicial), donde,*

VBL (Valor de la base de liquidación): es el valor en pesos (COP) de la base de liquidación de la inversión forzosa del 1% certificado de acuerdo con lo señalado en el parágrafo 3 del presente artículo, actualizada al mes de diciembre del año anterior a la fecha de presentación de la actualización.

VIRa (Valor de la Inversión realizada para cada año): es el valor en pesos (COP) correspondiente a las inversiones realizadas del proyecto para cada año, durante su ejecución.

IPC actual: corresponde al último valor del IPC a diciembre del año anterior reportado por el DAÑE, en índice - serie de empalme, con respecto a la fecha de presentación del plan de inversiones actualizado ante la ANLA.

IPC inicial: corresponde al valor del IPC reportado por el DANE, en índice - serie de empalme, para el año en el que se ejecutó la inversión o actividad del proyecto, tomando el que corresponda al mes de diciembre.

El valor total de la base actualizada de liquidación de la Inversión de no menos del 1% será la sumatoria de los VBL de cada año. Las inversiones ejecutadas o que estén en proceso de ejecución en el marco de un plan de inversión del 1% aprobado por la ANLA, no serán tenidas en cuenta para efectos del cálculo de la actualización del valor de la base de liquidación de la inversión del 1%. ***La actualización del valor de la base de liquidación del 1% deberá ser realizada con corte a 31 de diciembre de cada año fiscal y deberá ser presentada a más tardar a 31 de marzo del año siguiente".*** (Resaltado propio).

La ANLA adelantó seguimiento y control sobre dicha obligación, y en Acta No. 1006 del 26 de diciembre de 2023, emitida con fundamento en el Concepto Técnico No. 9274 del 26 de diciembre de 2023, requirió a la sociedad SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC., para que actualizara la liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1%, así:

REQUERIMIENTO No. 1	***ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE***	***Requerimiento definitivo***

Concepto Técnico No. 9174 del 26 de diciembre de 2023	***MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL***	
Presentar la actualización de la liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1% de los valores no ejecutados, de acuerdo con la fórmula del parágrafo primero del artículo 321 de la Ley 1955 del 2019, anexando el cálculo respectivo en un archivo Excel.	*La sociedad no tiene solicitudes de aclaración al presente requerimiento, por lo que dará respuesta al mismo.*	*La sociedad entiende el requerimiento.*

Sobre el hecho mencionado, el Concepto Técnico No. 8629 del 6 de diciembre de 2023, mencionó lo siguiente:

> *"Así las cosas, con la entrada en vigor de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, correspondiente al Plan de Desarrollo 2019-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", se tiene que en el Artículo 321 se estableció la actualización del valor de la inversión forzosa de no menos del 1%, por lo que la Sociedad Sierracol Energy Arauca, LLC debe tener en cuenta lo allí establecido para efectos de la liquidación de esta obligación, realizando la actualización del valor de la base de liquidación del 1% con corte a 31 de diciembre de cada año fiscal y a más tardar a 31 de marzo del año siguiente, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo primero del Artículo 321 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019.*
>
> *Es así como producto de los, seguimientos y controles ambientales realizados al expediente LAV0069-00-2018, se le requirió a la Sociedad Sierracol Energy Arauca, LLC mediante la Resolución 01973 del 01 de octubre de 2019, la presentación de la actualización del valor de la inversión forzosa de no menos del 1%.*
>
> ***En virtud de lo anteriormente expuesto, es claro que la Sociedad Sierracol Energy Arauca, LLC no presentó la actualización de la base de liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1% de las vigencias 2020 y 2021, requeridos mediante el modo y tiempo establecido en el Artículo 321 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, siendo así que el presunto incumplimiento de la obligación se configura a partir del 01 de abril de 2021.***
>
> *Aunado a lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el Concepto Técnico 06679 del 31 de octubre de 2022, acogido mediante Acta 817 del 17 de noviembre de 2022, a la fecha de su elaboración, la Sociedad no había dado alcance al presente requerimiento, por cuanto, no es posible conocer cuál es el valor de liquidación de la obligación de la inversión forzosa de no menos del 1%, ya que esta se debe calcular con base en lo definido en el Artículo 321 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019.*

> ***Por lo tanto, como se ha expuesto, la Sociedad Sierracol Energy Arauca, LLC a la fecha de elaboración del presente concepto técnico, no ha dado cumplimiento a lo establecido en el parágrafo primero del Artículo 321 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, con relación a la presentación de la actualización del valor de liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1% de las vigencias 2020 y 2021.***
>
> ***En virtud de lo anteriormente expuesto, se recomienda iniciar procedimiento sancionatorio ambiental, dado que, la Sociedad presuntamente incumplió con lo dispuesto en el Artículo 321 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019,*** *Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" […]".* (Resaltado propio).

En ese orden, se evidencia que la sociedad SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC. se encuentra incumpliendo lo establecido en el parágrafo primero del artículo 321 de la Ley 1955 de 2019, pues no ha presentado la actualización de la liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1% de los valores no ejecutados por dicho concepto, correspondientes a las vigencias de 2020 y 2021, para el proyecto *"Campo de Producción Cosecha",* autorizado por medio de Resolución No. 1973 del 01 de octubre de 2019, lo cual deriva en una presunta infracción ambiental de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, que establece:

> *"ARTÍCULO 5. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. […]".*

Así las cosas, en la parte dispositiva del presente acto administrativo, la ANLA ordenará la apertura del procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC., con NIT 860.053.930-2, conforme a lo señalado en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, que dispone:

> *"ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las*

normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos".

3.2. Sobre la no presentación del certificado firmado por contador público o revisor fiscal, conforme a lo establecido en los parágrafos primero y tercero del artículo 321 de la Ley 1955 del 25 de mayo del 2019, para el proyecto *"Campo de Producción Cosecha":*

Sobre este hecho, se tiene que de acuerdo a los parágrafos primero y tercero del artículo 321 de la Ley 1955 del 2019, la sociedad SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC. debía allegar el certificado firmado por contador público o revisor fiscal, correspondiente al año 2020, en el que informara la realización o no, de nuevas actividades que debieran ser adicionadas al valor de la base de liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1%.

Al respecto, los parágrafos primero y tercero del artículo 321 de la mencionada ley, establecen lo siguiente:

> *"PARÁGRAFO 1o. Para aquellos que no se acojan al presente artículo, deberán presentar la actualización de la base de inversión del 1% de los valores no ejecutados, dentro de los siete (7) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, junto con:* ***a) el certificado que soporta la actualización del cálculo de la base de liquidación,*** *b) el plan de inversión con la base actualizada aplicando la fórmula del presente parágrafo, c) la proyección financiera para la ejecución del plan de inversión y d) el cronograma del plan de inversión del 1% con inicio de ejecución no superior a los seis (6) meses siguientes de la aprobación del plan de inversión actualizado.*
>
> *[…]*
>
> ***PARÁGRAFO 3o. El certificado de la base de liquidación será suscrito por el revisor fiscal o contador público, según el caso,*** *o mediante documento equivalente firmado por el representante legal de la empresa, cuyo contenido se presumirá veraz en virtud del principio constitucional de buena fe, sin perjuicio de la posibilidad de ejercer las acciones legales procedentes en caso de falta de veracidad de la información".* (Resaltado propio).

La ANLA requirió a la sociedad SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC., la presentación del referido certificado correspondiente a la vigencia 2020, mediante Acta No. 1006 del 26 de diciembre de 2023, emitida con fundamento en el Concepto Técnico No. 9274 del 26 de diciembre de 2023, de la siguiente manera:

REQUERIMIENTO No. 18 Concepto Técnico No. 9274 del 26 de diciembre de 2023	***ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL***	***Requerimiento definitivo***

Presentar el certificado de Contador público o Revisor Fiscal, informando las inversiones base de liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1% del año 2020, así se encuentre en cero ($0), en cumplimiento del artículo 321 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019.	*La ANLA, atendiendo a la modificación establecida en el requerimiento No. 17, establece el presente requerimiento, el cual atiende el cumplimiento de las necesidades normativas del artículo 321 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, para la vigencia del año 2020.*	*La sociedad entiende requerimiento.*

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que presuntamente la sociedad SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC. no ha presentado los certificados firmados por contador público o revisor fiscal, para la vigencia 2020, en el cual informara la realización o no, de nuevas actividades que debieran ser adicionadas al valor de la base de liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1%, para el proyecto *"Campo de Producción Cosecha",* autorizado por medio de Resolución No. 1973 del 01 de octubre de 2019, lo cual deriva en un presunto incumplimiento de lo establecido en los parágrafos primero y tercero del artículo 321 de la Ley 1955 de 2019, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, que prevé:

> *"ARTÍCULO 5. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. […]".*

Sobre este hecho, en el Concepto Técnico No. 8629 del 6 de diciembre de 2023, el Grupo Interno Norte Orinoquía de la ANLA, precisó lo siguiente:

> *"De acuerdo a lo anterior, ya que la Sociedad no ha presentado el certificado de la base de liquidación firmado por contador público o revisor fiscal, correspondientes al año 2020, conforme a lo establecido en el Parágrafo primero y tercero del Artículo 321 de la Ley 1955 del 25 de mayo del 2019, desde el punto de vista técnico se recomienda la procedencia de iniciar el procedimiento sancionatorio ambiental por el hecho estudiado […]".*

Así las cosas, en la parte dispositiva del presente acto administrativo, la ANLA ordenará la apertura del procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la

SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC., con NIT 860.053.930-2, conforme a lo señalado en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, que dispone:

> *"ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos".*

IV. INCUMPLIMIENTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

De acuerdo con lo anterior, se considera que existe mérito suficiente para establecer la probable existencia de conductas constitutivas de infracción ambiental, sin que se considere necesaria la etapa de indagación preliminar prevista en el artículo 17[3] de la Ley 1333 de 2009, a través del auto de apertura de investigación.

V. INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22[4] de la Ley 1333 del 2009, según el cual para la verificación de los hechos la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción, serán incorporados los elementos de prueba obrantes hasta el momento en el expediente LAV0069-00-2018, los cuales serán apreciados en su conjunto con las pruebas recaudadas durante el trámite sancionatorio y en la oportunidad procesal pertinente.

En consecuencia, se relacionan los documentos fundamento del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, que se entienden incorporados al expediente SAN0079-00-2024, así:

- Resolución No. 1973 del 01 de octubre de 2019, por medio de la cual la ANLA otorgó Licencia Ambiental Globa a la sociedad OCCIDENTAL DE COLOMBIA

---

[3] *"ARTÍCULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello. La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación. La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos".*

[4] *"ARTÍCULO 22. VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS. La autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios".*

LLC., hoy SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC., para el desarrollo del proyecto *"Campo de Producción Cosecha",* localizado en jurisdicción del municipio de Arauquita (Arauca).

- Resolución No. 513 del 18 de marzo de 2021, mediante la cual la ANLA aceptó el cambio de razón social de la sociedad OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC., por el de SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC., de acuerdo a la documentación allegada por la investigada, a través de documento con radicado No. 2021017139-1-000 del 3 de febrero de 2021.

- Concepto Técnico No. 5451 del 8 de septiembre de 2021, el cual sirvió de motivación técnica de expedición del Auto No. 8045 del 27 de septiembre de 2021.

- Concepto Técnico No. 5579 del 14 de septiembre de 2021, el cual sirvió de motivación técnica de expedición del Auto No. 8045 del 27 de septiembre de 2021.

- Auto No. 8045 del 27 de septiembre de 2021, mediante el cual la ANLA efectuó seguimiento y control ambiental al proyecto *"Campo de Producción Cosecha",* con base en los Conceptos Técnicos Nos. 5451 del 8 de septiembre de 2021 y 5579 del 14 de septiembre de 2021.

- Concepto Técnico No. 6679 del 31 de octubre de 2022, el cual sirvió de motivación técnica de expedición del Acta No. 817 del 17 de noviembre de 2022.

- Acta No. 817 del 17 de noviembre de 2022, en la cual la ANLA consignó la reunión de seguimiento y control ambiental realizada con base en el Concepto Técnico No. 6679 del 31 de octubre de 2022, con el fin de establecer el estado de cumplimiento de las obligaciones derivadas del proyecto *"Campo de Producción Cosecha".*

- Resolución No. 166 del 6 de febrero de 2023, mediante la cual la ANLA aceptó una suma de dinero como parte la base de liquidación parcial a costo histórico de la inversión forzosa de no menos del 1%.

- Concepto Técnico No. 9274 del 26 de diciembre de 2023, el cual sirvió de motivación técnica de expedición del Acta No. 1006 del 26 de diciembre de 2023.

- Acta No. 1006 del 26 de diciembre de 2023, en la cual la ANLA consignó la reunión de seguimiento y control realizada con fundamento en el Concepto Técnico No. 9274 del 26 de diciembre de 2023, con el fin de establecer el estado

de cumplimiento de las obligaciones del proyecto *"Campo de Producción Cosecha".*

- Hallazgos y evidencias descritas en el Concepto Técnico No. 8629 del 6 de diciembre de 2023.

Lo anterior, conforme a los criterios de la conducencia, pertinencia y necesidad, calificados para demostrar la configuración o no de los hechos objeto de estudio, pues aportan la información necesaria e idónea para que esta Autoridad llegue al pleno convencimiento de la ocurrencia o no de la conducta materia de investigación.

En mérito de lo expuesto, se

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC., con NIT 860.053.930-2, representada legalmente por el señor Luis Bernardo Ortiz Bravo, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.402.967, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, y con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO: El Expediente SAN0079-00-2024 estará a disposición del investigado y de cualquier persona que así lo requiera, en los términos del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorpórese a la presente actuación los documentos relacionados en el acápite *"V. INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS"* de la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO. A través del Grupo de Gestión Documental de la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Autoridad, realícese la incorporación mencionada en el presente artículo.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente auto a la sociedad SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC., con NIT 860.053.930-2, por intermedio de su Apoderada General, doctora Juliana Hoyos Flórez, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.032.368.000, al correo electrónico bogota-notificaciones-judiciales@sierracol.com o, en su defecto, a la doctora Paola Andrea Santana Plata, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.026.567.056, en su calidad de Apoderada de la empresa investigada, de acuerdo con los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

PARÁGRAFO: Si la investigada entra en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, informará inmediatamente esta situación a la ANLA, con fundamento en los artículos 8, 58, 79, 80, 81, 95 numeral 8 de la Constitución Política de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicionalmente, realizará la provisión contable respecto de esta obligación contingente, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar este auto a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente auto en la Gaceta Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), de conformidad con el inciso segundo del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO: Contra este auto de trámite no procede recurso alguno, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 27 MAY. 2024

ANA MARIA ORTEGON MENDEZ
COORDINADORA ACTUACIONES SANCIONATORIAS

YOHANA ALEXANDRA GOMEZ AGUDELO
CONTRATISTA

IVAN DARIO GONZALEZ GUARIN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

HERNAN ANTONIO PANESSO MERCADO
CONTRATISTA

Expediente No. SAN0079-00-2024
Concepto Técnico No. 8629 del 6 de diciembre de 2023

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

Proceso No.: 20241420036685

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad